

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DE BANDOL SOGEB

Société Anonyme au capital de 712 500 euros

Siège social : Capitainerie du Port

83150 – BANDOL

RCS Toulon B 333 006 138

* * *

CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNION DU 24 SEPTEMBRE 2014

* * *

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

Et le vingt-quatre septembre à 8 heures 30 minutes,

Au siège social à BANDOL (83150) Capitainerie du Port, les administrateurs de la société « **SOGEB** », Société Anonyme au capital de 712 500 euros, se sont réunis sur convocation et sous la présidence du Président du conseil d'administration, Monsieur Dominique CERMOLACCE.

Sont présents et ont signé le registre de présence en entrant en séance, sont absents ou sont représentés :

→ 1. Monsieur Jacques KAUFFMANN : présent

→ 2. Monsieur Jean-Pierre HECQ : présent

→ 3. La Caisse des Dépôts et Consignations : absente
(Représentant permanent : Monsieur Hervé HUGUES)

→ 4. La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var : absente
(Représentant permanent : Monsieur Jacques BIANCHI)

→ 5. Monsieur Gérard EYGAZIER : présent

→ Et les représentants de la Ville de Bandol au conseil d'administration, savoir :

- | | |
|---|------------------------------|
| 6. Monsieur Dominique CERMOLACCE : | présent |
| 7. Monsieur Patrick DECHERCHI : | représenté par M. CERMOLACCE |
| 8. Madame Floriane CERCIO : | présente |
| 9. Monsieur Philippe BEISSIER : | représenté par Mme DAGORT |
| 10. Madame Martine COSTANZA : | présente |
| 11. Madame Nicole DAGORT : | présente |
| 12. Madame Danièle MAES : | présente |

Soit 8 membres du conseil d'administration présents sur les 12 en exercice, 2 administrateurs représentés et 2 administrateurs absents.

Assistent également à la réunion :

Monsieur Jean-Paul JOSEPH
Maire de la Ville de Bandol, invité

Madame PASTOUREAU
Expert-comptable, invitée

Maître Patrick RISPOLI
Avocat et conseil de la société SOGEBE, invité

Et Madame Joëlle OBSCUR, qui, d'un commun accord entre les administrateurs, remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le président ouvre la séance du conseil.

Le procès-verbal de la précédente réunion du conseil d'administration, dont une copie a été remise à chacun des administrateurs, est adopté par les administrateurs sans observations.

Les documents suivants sont ensuite mis à la disposition des administrateurs :

- Situation comptable de la société au 31 août 2014 ;
- Copie du procès-verbal de la délibération du conseil municipal de la ville de Bandol du 1^{er} août 2014 ;
- Tableau relatif aux passages des navires ;
- Tableaux relatifs aux contrats avec les clients.

Le Président de séance rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

ORDRE DU JOUR

1/ Constatation de la désignation par le conseil municipal de la Ville de Bandol de quatre nouveaux mandataires de la Ville au conseil d'administration de la société SOGEBA et d'un nouveau mandataire suppléant pour représenter la Ville aux assemblées générales d'actionnaires de la société - Pouvoirs pour formalités corrélatives à cette désignation.

2/ Examen de la situation financière de la société au 31 août 2014 et bilan de la saison estivale.

3/ Préparation et convocation d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur :

- l'élection d'un nouvel administrateur,
- L'autorisation à donner relativement à la cession par Monsieur AGNIEL d'une action de la société à la Ville de Bandol.

Abordant la première question à l'ordre du jour, le président rappelle les changements intervenus dans la représentation de la ville de Bandol au conseil d'administration de la société et la composition actuelle du collège de ses représentants.

A la demande du président, Madame Martine COSTANZA, Madame Nicole DAGORT et Madame Danièle MAES, qui ont chacune déclaré accepter leur mandat, se présentent.

Puis, le président rappelle que Madame Jeanne HECQ ne figure plus parmi les mandataires de la ville de Bandol au conseil d'administration.

Enfin, il invite le conseil d'administration à constater la désignation par la ville de Bandol d'un mandataire suppléant pour la représenter aux assemblées générales des actionnaires de la société SOGEBA en la personne de Monsieur Christian DELAUD.

Il demande alors aux administrateurs d'adopter la résolution ci-après.

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, constate la désignation par le conseil municipal de la ville de Bandol de quatre nouveaux mandataires de cette dernière pour la représenter au conseil d'administration de la société SOGEBA en qualité d'administrateurs, savoir :

Monsieur Philippe BEISSIER
Né le 29 septembre 1960 à Nîmes (30)
Demeurant à Bandol (83150) 83 Rue Molière

Madame Martine COSTANZA, née ODDE
Née le 29 février 1960 à Sanary (83)
Demeurant à Bandol (83150) 633 Chemin du Logis Neuf

Madame Nicole DAGORT, née THIEBAUT
Née le 9 septembre 1952 à Le Havre (76)
Demeurant à Bandol (83150) 53 Rue de Champagne

Et Madame Danièle MAES, née CASTORE
Née le 12 février 1959 à Tourcoing (59)
Demeurant à Bandol (83150) 50 Rue des Coteaux Ensoleillés

Le conseil d'administration constate que Madame Jeanne HECQ, pour sa part, ne figure plus parmi les mandataires de la ville de Bandol au conseil d'administration de la SOGEBA.

Le conseil d'administration constate en outre que Madame Floriane CERCIO, Monsieur Patrick DECHERCHI et Monsieur Dominique CERMOLACCE poursuivent les mandats de représentant au conseil d'administration de la SOGEBA qui leur ont été confiés par la ville de Bandol.

Le conseil d'administration constate enfin que le conseil municipal de la ville de Bandol a choisi de désigner en qualité de mandataire suppléant de Monsieur Jean-Paul JOSEPH, pour représenter la ville de Bandol aux assemblées générales d'actionnaires de la société SOGEBA, en remplacement de Monsieur Laurent GARRIDO :

Monsieur Christian DELAUD
Né le 11 septembre 1950 à Bandol (83)
Demeurant à Bandol (83150) 51 Impasse d'Auvergne

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations du conseil d'administration certifiée par le président à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité légale et au Registre du Commerce et des Sociétés corrélatives aux changements constatés dans la composition du conseil d'administration de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* * *

Le président aborde alors la deuxième question à l'ordre du jour.

Il donne la parole à Monsieur KAUFFMANN qui commente les documents communiqués aux administrateurs et fait un exposé sur la situation financière de la société au 31 août 2014, ainsi que sur le bilan de la saison estivale ; les principales remarques et constatations suivantes sont faites :

- amélioration du résultat cette année semble-t-il pour l'activité stationnement des navires ;
- augmentation du nombre des nuitées pendant la période estivale 2014 par rapport à 2013 ;
- par ailleurs, des économies ont été réalisées sur les achats et la sous-traitance notamment ;

- pour le carénage, amélioration aussi : 23 % du chiffre d'affaires en plus ; les efforts doivent encore se poursuivre car malgré l'augmentation des recettes, cette branche d'activité accuse un déficit de 75 000 euros ;
- à noter pour la vente des carburants une fuite des clients ; la baisse du chiffre d'affaires a continué - baisse de 20 % ; il est impératif de communiquer sur les prix ;
- par ailleurs, l'ensemble des installations de distribution des carburants est à remettre en état ;
- à signaler une panne sur une des pompes de distribution pendant l'été ;

Monsieur EYGAZIER donne son avis sur les installations et demande ce qui est envisagé à présent.

Le président explique, schéma à l'appui, les failles du dispositif de distribution du carburant.

L'urgence est d'intervenir sur la pompe à gasoil défaillante (devis : 25 000 euros).

Pour le reste, soit un changement complet des cuves est à envisager (très coûteux), soit la création d'un bac de rétention pour canaliser les entrées d'eau de mer.

Pour le moment, il est procédé à un pompage quotidien des cuves.

Monsieur KAUFFMANN, reprenant son exposé, indique alors au conseil :

- que le résultat pour toute l'activité DSP, malgré le problème des carburants, est positif de 185 000 euros ;
- que, pour ce qui concerne l'activité immobilière, le chiffre d'affaires pour la maison des vins a progressé de 17 % et que l'activité des locations pour l'immeuble Val d'Aran se solde par une perte de 19 000 euros malgré une augmentation du chiffre d'affaires et un effort de compression des charges ; une augmentation des charges salariales en raison du transfert d'un salarié pour s'occuper du Val d'Aran (à 70 % de son temps) explique en partie le déficit.

Les administrateurs (Madame COSTANZA et Monsieur HECQ) donnent leur avis sur l'immeuble du Val d'Aran et son affectation future : création d'une pépinière d'entreprises avec loyers attractifs ?

Monsieur HECQ indique que des descriptifs seront prochainement faits et chiffrés pour être soumis au conseil d'administration.

Monsieur KAUFFMANN précise que, pour ce qui concerne les activités de location immobilière, le déficit se chiffre au total à 61 000 euros.

Madame DAGORT interroge alors le président et le vice-président sur les impayés.

Monsieur KAUFFMANN l'informe que la SOGEBE se trouve en phase de recouvrement progressif des impayés : il s'agit d'une amélioration donc grâce à quelques mesures qui ont été mises en place.

Cependant, on relève encore 390 000 euros d'impayés à ce jour pour l'activité portuaire et 110 000 euros d'impayés sur les locations du Val d'Aran.

Madame CERCIO quitte la réunion en demandant qu'on l'excuse de ne pas participer à la suite des débats.

Abordant la troisième question à l'ordre du jour, le président invite alors les administrateurs à se prononcer sur l'opportunité de convoquer une prochaine assemblée générale des actionnaires.

Il convient en effet d'autoriser la cession par Monsieur AGNIEL de l'action qu'il possède dans la société SOGEBA à la ville de Bandol, en exécution de la levée d'option d'achat formulée par cette dernière, et conformément aux statuts de la société.

Par ailleurs, le président rappelle la question restée en suspens de l'élection d'un nouvel administrateur.

La discussion est ouverte.

Les administrateurs débattent de la question et demandent son avis à Monsieur le Maire.

Ce dernier n'est pas favorable à la création d'un 13^{ème} poste d'administrateur et estime que dans l'hypothèse où ce poste serait créé, le candidat devrait apporter la preuve de sa compétence.

Est-il de toute façon opportun de convoquer une nouvelle assemblée des actionnaires cette année sur un ordre du jour qui ne présente pas un caractère d'urgence, interroge Monsieur KAUFFMANN.

Le président propose de surseoir à la convocation de l'assemblée et met aux voix la résolution suivante :

DEUXIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide de surseoir, jusqu'à décision contraire de sa part, à la convocation des actionnaires en assemblée générale ordinaire pour statuer sur l'autorisation de rachat par la ville de Bandol d'une action de la société à Monsieur AGNIEL et sur l'élection d'un nouvel administrateur.

Cette résolution est adoptée par 6 voix sur 9, étant observé que Madame CERCIO qui a dû quitter prématurément la séance n'a pas participé au vote sur cette résolution et que Mesdames DAGORT (2 voix) et Madame COSTANZA (1 voix) se sont abstenues.

* * *

Personne ne demandant la parole et plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, sera proposé à la signature du président et des administrateurs présents à la réunion.

Monsieur Jacques KAUFFMANN

Monsieur Jean-Pierre HECQ

P/ La Caisse des Dépôts et Consignations
Monsieur Hervé HUGUES
Absent

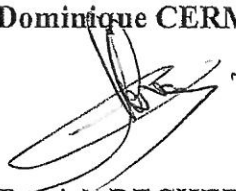
Monsieur Gérard EYGAZIER

P/ La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var
Monsieur Jacques BIANCHI
Absent

P/ la Ville de Bandol

Monsieur Dominique CERMOLACCE

Madame Floriane CERCIO



P/ Monsieur Patrick DECHERCHI
Monsieur Dominique CERMOLACCE

P/ Monsieur Philippe BEISSIER
Madame Nicole DAGORT

Madame Martine COSTANZA

Madame Nicole DAGORT

Madame Danièle MAES